

- **Hrvatski Sabor** – predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne ovlasti; **100-160** zastupnika (trenutno 151); **nadležnosti** (7): 1) donošenje i promjena Ustava; 2) donošenje zakona; 3) donosi državni proračun; 4) odlučuje o promjeni granica; 5) imenuje Vladu; 6) imenuje Ustavne suce; 7) raspisuje referendum; **zastupnici se biraju na izborima (tajno i neposredno glasovanje), biračko pravo – jednako i opće** – 3 načina za ulazak u Sabor: 1) kandidat za zastupnika izborima u 10 jedinica; 2) kandidat na listi manjina; 3) kandidat za dijasporu; **neobvezujući mandat** (kasnije pitanje)

- **temeljne ovlasti hrv. Sabora**:
 - odlučuje o donošenju i promjeni Ustava
 - donošenje zakona
 - odlučuje o ratu i miru
 - donosi proračun
 - odlučuje o promjeni granica
 - bira Vladu
 - raspisuje referendum
 - obavlja izbore ...

- **imunitet zastupnika**:
 - **Zašto?** – da bi mogli neometano odrađivati svoj posao (imunitet imaju uz zastupnike i svi ostali opunomoćenici Sabora (npr. pučki pravobranitelji))
 - 2 vrste imuniteta**:
 - **imunitet neodgovornosti** – štiti osobu/pojedinca; Saborskog zastupnika ne može se pozvati na kaznenu odgovornost za izraženo mišljenje u vezi obavljanja zastupničke dužnosti; *dakako ako zastupnik poziva na nasilje/sl., njegov klub zastupnika bi trebao reagirati, a ako to nije moguće, Sabor bi mogao podnijeti zahtjev za zabranu njegove stranke Ustavnom sudu (jednom podnijeta, nikad zabranjena u RH) – traje cijeli život*
 - **imunitet nepovredivost** – štiti tijelo; Saborskog zastupnika ne može se uhititi ni protiv njega pokretati kazneni postupak bez **odobrenja Sabora**;
 - IZNIMKE: ako je uhvaćen da vrši teže kazneno djelo (za koje je kazna 5 ili više godina) onda ga se može uhititi i odmah obavijestiti **Predsjednika sabora** – radi odluke o imunitetu

- **ovlasti hrvatskoga sabora**
 - odlučuje o donošenju i promjeni Ustava
 - donošenje zakona
 - donosi državni proračun
 - raspisuje referendum
 - odlučuje o ratu i miru
 - odlučuje o promjeni granica
 - bira Vladu
 - provodi izbore
 - donosi Strategiju nacionalne sigurnosti...

- koji je najvažniji dokument koji hrvatski sabor donosi?

→ Najvažniji dokument koji Sabor donosi jest Ustav

- sabor, nadležnosti, sastav

→ **Sabor**: predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne ovlasti u RH

→ **Nadležnosti**:

- predlaže donošenje i promjenu Ustava
- Donosi zakone
- Donosi proračun
- odlučuje o ratu i miru
- odlučuje o promjeni granica
- raspisuje referendum
- nadzire izbore
- bira Vladu...

→ **Sastav**: 100-160 zastupnika (151); biraju se općim i jednakim pravom glasa tajnim glasovanjem; 3 tipa zastupnika: 1) izabrani u 10 izbornih jedinica u RH (140); 2) izabrani zastupnici manjina (8; 3 srpska, 1 mađarski, 1 talijanski, 1 češki i slovački, 1 ex-yu i 1 svi ostali)

- kakav mandat imaju zastupnici u saboru

→ zastupnici imaju **neobvezujući mandat** – biračko tijelo ne može opozvati saborskog zastupnika, jer on nije zastupnik izborne jedinice, već zastupnik cijelog naroda

- kojom metodom se biraju zastupnici u saboru

→ razmjerni sustav izbora; **D' Hondt**-ova metoda: 14 zastupnika na listi u 10 izbornih jedinica, **stranke koje pređu prohibitivnu klauzulu** imaju pravo sudjelovati u raspodjeli mjesta – sve stranke koje ju pređu, njihovi valjani glasovi se dijele sa brojevima 1-14; bira se 14 najvećih brojeva u tablici, ili se svaki broj dijeli sa onim koji je na 14. mjestu

- odnos Vlade i Sabora -> koje sredstvo od ta 4 je političke prirode

→ Vladu bira Sabor (odnosno mandatar kojem Predsjednik RH povjerava mandat za sastavljanje vlade – mandatar je saborski zastupnik koji uživa povjerenje većine svih zastupnika)

→ Vlada predlaže zakone Hrvatskom saboru

→ Vlada predlaže proračun i završni račun

→ Hrvatski sabor, da bi Vlada uopće počela sa radom mora **izglasati povjerenje** –

Vlada je politički odgovorna Saboru

→ Sabor može ovlastiti Vladu (na najviše godinu dana) da svojim **UREDBAMA uređuje pitanja iz djelokruga Sabora; osim pitanja vezanih uz:**

- razradu ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda
- nacionalna prava
- izborni sustav
- ustrojstvo, način rada i djelokrug državnih tijela i lokalne samouprave

4 SREDSTVA NADZORA VLADE I MINISTARA:

→ **Zastupnička pitanja**

- usmena/pisana
- svaki zastupnik
- svakom ministru o radu njegovog resora, ili Premijeru o radu Vlade
- dužnost ministara i premijera odgovoriti

→ **Interpelacije**

- kao zastupničko pitanje, **RAZLIKE**:
 - postavlja ga skupina zastupnika, ne zastupnik pojedinačno
 - ne samo odgovor, nego ide i rasprava nakon pitanja
- **JEDAN OD OBLIKA OSTVARIVANJA POLITIČKE ODGOVORNOSTI VLADE SABORU**

→ **Istražna povjerenstva**

- ispitivaju pojedine aktivnosti Vlade ili Uprave **bitne za državu**
- predsjednik istražnog povjerenstva bira se iz reda **oporbe**

→ **Izglasavanje o povjerenju Vladi**

- Pokreće:
 - 1/5 zastupnika
 - premijer
- Donijeta: ako je za nju glasovala većina SVIH Zastupnika
 - ako se izglasa nepovjerenje PREMIJERU ili CIJELOJ VLADI – **podnose ostavku**
 - ako se izglasa nepovjerenje ČLANU VLADE – premijer može predložiti drugog člana da mu izglasa povjerenje; **ako ne – ostavka**

- **županijski dom**

- 2. dom Hrvatskog sabora (1992. – 2001.)
- posebno izbori za njega, a posebno za zastupnički
- ČLANOVI: svaka županija i Grad Zagreb po 3 zastupnika (21*3) + 5 zastupnika koje imenuje **Predsjednik RH – SVEUKUPNO 68 zastupnika**
- Predsjednik po prestanku mandata postaje **doživotni zastupnik Županijskog doma** (nije se dogodilo)

- **politička prava, socijalna prava, osobna prava**

OSOBNOST: 1) **pravo na život**; 2) **ukidanje smrtne kazne** (1997.); 3) **pravo na slobodu**; PRAVA UHIĆENIKA, OKRIVLEJNIKA I OSUĐENIKA: 1) **presumpcija nedužnosti**; 2) **uhićenje i habeas corpus**; 3) **novčano jamstvo**; 4) **prava osumnjičenog** (pravično suđenje; biti izvješten o naravi i razlozima uhićenja; odgovarajuće vrijeme za pripremu obrane; branitelj); 5) **pravne posljedice osude** (tko je odslužio kaznu jednak je; eventualno ograničenja pri zaposlenju)

OSOBNOST PRAVA: 1) **jamstvo osobnog života, ugleda i časti**; 2) **sloboda kretanja**; 3) **pravo utočišta (azila)**; 4) **nepovredivost doma**; 5) **tajnost dopisivanja i zaštita osobnih podataka**; 6) **sloboda mišljenja i pravo na izražavanje**; 7) **sloboda vjeroispovijesti**

POLITIČKA: 1) **sloboda udruživanja**; 2) **političke stranke**; 3) **jednaka dostupnost javnih službi** (sustav plijena i zasluga); 4) **pravo na okupljanje i miran prosvjed** (i ograničenja i zabrane); 5) **biračko pravo**; 6) **pravo peticije**; 7) **dužnost obrane**

GOSPODARSKA: 1) **pravo vlasništva**; 2) **tržišna i poduzetnička sloboda**; 3) **institucije**

financijskog nadzora; 4) porezni sustav; 5) dobra od interesa RH

SOCIJALNA: 1) pravo na rad i slobodu rada; 2) pravo na zaradu; 3) sindikalno organiziranje i pravo na štrajk; 4) ustavnopravna zaštita obitelji (roditelji o djeci, djeca o nemoćnim roditeljima)

KULTURNA: (2): 1) pravo na školovanje; 2) autonomija sveučilišta

EKOLOŠKA: 1) pravo na zdrav život; 2) pravo na hranu i vodu; 3) pravo na zdrav okoliš;...

- generacije prava/ naraštaji prava i kako su rangirana po Ustavu RH

3 Generacija/naraštaja prava

1) Klasična prava čovjeka i građanina

→ **negativna prava** – zabranjuju nešto državi (država se ne smije uplitati u zaštićenu sferu pojedinca)

→ *život, sloboda, vlasništvo...*

2) Socijalna, gospodarska i kulturna prava

→ **pozitivna prava** – država pojedincima treba osigurati sigurnost ili ostvarivanje interesa

→ ne mogu se štititi sudbenim putem

→ temelj države „javne dobrobiti“

3) Nova prava – utemeljena na svijesti o potrebi zaštite okoliša

→ ekološka prava, pravo na vodu, pravo na informiranje, pravo na mir, pravo na zajedničko nasljeđe

- druga generacija prava -> sve pričati o tome

→ osim negativnih prava uvode se i pozitivna prava; država treba osigurati sigurnost ili ostvarivanje interesa pod **jednakim uvjetima za svakog**;

→ **ne mogu se štititi sudbenim putem** („nakon diplome ne mogu tužiti faks jer nemam posao“)

→ **Socijalna država i država blagostanja** – socijalna država jamči svojim građanima, kao i strancima koji legalno rade, **određenu razinu socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja** (u stanjima krize mnogi vide rješenje u smanjivanju socijalnih prava)

- nabrojiti socijalna prava i objasniti jamči li pravo na rad siguran posao

SOCIJALNA PRAVA: pravo na rad, pravedna **naknada za rad**, udruživanje u **sindikate** i **pravo na štrajk**, ustavnopravna zaštita obitelji

Pravo na rad – svatko SLOBODNO bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost (zabranjen svaki **prisilan i obvezatni rad**)

→ pravo na rad **ne** jamči zaposlenje (2. naraštaj prava – pozitivna prava; ne mogu se ostvarivati sudbenim putem („ne možemo tužiti faks nakon diplome zato što smo nezaposleni“))

- kulturna prava

2 VRSTE:

1) Pravo na školovanje

2) Autonomija sveučilišta

- temeljna prava i slobode

- sloboda
- jednakost
- nacionalna ravnopravnost
- ravnopravnost spolova
- mirotvorstvo
- socijalna pravda
- poštivanje prava čovjeka
- nepovredivost vlasništva
- očuvanje prirode i ljudskog okoliša
- vladavina prava
- demokratski višestranački sustav

- temeljne vrednote Ustava RH, koje su i koja im je svrha

→ **Članak 3 Ustava** – svrha: razumijevanje i osnove za tumačenje Ustava RH

Vrednote:

- Sloboda
- jednakost
- nacionalna ravnopravnost
- ravnopravnost spolova
- mirotvorstvo
- socijalna prava (SJ)
- poštivanje prava čovjeka
- nepovredivost vlasništva
- očuvanje prirode i čovjekova okoliša
- vladavina prava
- i demokratski višestranački sustav

- kruti i meki ustav (+primjeri); stupnjevi krutosti (+ navesti francusku ustavnu povelju iz 1814. i navesti da su to oktroirani ustavi)

Kruti ustav – nadzakonska snaga (kompliciraniji postupak donošenja i mijenjanja); ne može se mijenjati zakonom; stabilniji...; PRIMJER: *Ustav Republike Hrvatske*

Meki ustav – u rangu sa ostalim zakonima; postupak mijenjanja i donošenja jednak kao i za „obične“ zakone: PRIMJER: Kao Velika Britanija

- nabranje mekih ustava u svijetu – francuska povelja, neki talijanski ustav i oktroirani ustav u Kraljevini SHS

→ **francuska povelja 1814** – oktroirani Ustav Louisa 18.

→ **Ustav Kraljevine SHS (Vidovdanski ustav)** – ozakonjen centralistički velikosrpski sustav

- uredbe iz nužde

→ **Članak 101.**

→ RATNO STANJE – Predsjednik može donositi uredbe sa zakonskom snagom, **na temelju i u okviru** ovlasti koje je dobio od **Hrvatskog Sabora**

→ **ako sabor nije u zasjedanju**, Predsjednik uredbama iz nužde, uređuje sva pitanja koja zahtijeva RATNO STANJE

→ NEPOSREDNA UGROŽENOST OPSTOJNOSTI I JEDINSTVENOSTI DRŽAVE

→ **ako se sabor ne može sastati** (zbog okolnosti), **Predsjednik RH** može, na prijedlog PREMIJERA i uz SUPOTPIS PREMIJERA, donositi **uredbe sa zakonskom snagom**

→ podnosi uredbe Hrvatskom saboru na potvrdu čim se bude mogao sastati

→ ako ne podnese, uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti

- uredbe sa zakonskom snagom

→ Uredbe koje donosi Vlada, na ovlaštenje Sabora (on ih delegira); najviše godinu dana: ne smiju dirati u pitanja: a) razradu Ustavom zajamčenih prava i sloboda, b) nacionalna prava, c) izborni sustav te d) ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave

→ Čl. 88.

- odgovornost predsjednika

→ Predsjednik **SAMO pravno odgovoran** (**ne politički jer mu se ne može izglasati nepovjerenje**) – **Predsjednik je stabilan element vlasti**

→ PRAVNA ODGOVORNOST: odgovoran je za sve povrede Ustava tijekom obavljanja svojih dužnosti

→ Hrvatski sabor može pokrenuti utvrđivanje posebne odgovornosti 2/3 većinom SVIH zastupnika

→ o odgovornosti odlučuje Ustavni sud 2/3 većinom SVIH sudaca

→ mora donijeti odluku u roku 30 dana

→ ako utvrdi odgovornost Predsjednika; **po sili Ustava** Predsjedniku prestaje dužnost

- institucija supotpisa; važnost supotpisa

→ PARLAMENTARNI SUSTAV – za sve odluke, Predsjednik vezan i ograničen zahtjevom supotpisa premijera

SVRHE (2):

→ 1) Činom supotpisivanja **Vlada na sebe preuzima POLITIČKU ODGOVORNOST** (koju predsjednik RH nema) **za akte državnog poglavara**

→ 2) Državni poglavar (Predsjednik) je **ograničen** supotpisom

- predsjednički izbori + je li predsjednik odgovoran politički ili pravno?

Predsjednički izbori:

→ raspisuje ih Vlada 30-60 dana prije isteka mandata trenutnog Predsjednika RH

- ovlasti i opoziv predsjednika; a)

→ a) **redoviti izbori**: raspisuje ih Vlada (30-60 dana prije isteka mandata)

→ b) **izvanredni**: kada nastupi smrt/nemogućnost/ostavka; **po sili Ustava** Predsjednikom postaje Predsjednik SABORA; od stupanja privremenog predsjednika do raspisivanja izbora ne smije proći više od 60 dana; ne mogu se provesti prije 30 dana od dana raspisivanja

→ **kandidiranje (2 faze):**

→ a) predlaganje kandidata (svatko, politička stranka, koalicija...)

→ b) skupljanje potpisa (10000)

→ **izbor**: opće i jednako biračko pravo; tajno i neposredno glasovanje; svakih 5 godina (max. 2 mandata); **apsolutna većina SVIH koji su glasovali**; ako ne bude; onda drugi krug (top 2)
→ **ODGOVORNOST**: **samo pravna odgovornost Predsjednika** (jer ga bira narod, ne bira se ni u kojem tijelu)
→ odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju dužnosti
→ postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti može pokrenuti Sabor 2/3 većinom
→ O odgovornosti Predsjednika RH odlučuje Ustavni sud 2/3 većinom SVIH sudaca

- imunitet, odgovornost i nepovredivost

→ štiti zastupnike/suce/pravobranitelja/icu od kaznene odgovornosti tijekom obavljanja svojih dužnosti
→ **imunitet neodgovornosti** – štiti osobu/pojedinca – za izneseno mišljenje na položaju ne može se pojedinca kazneno goniti – **traje čitav život** (u Saboru – iznimka ako zastupnik poziva na nasilje i rat – njegov klub zastupnika treba reagirati, ako ne reagira, onda Hrvatski sabor šalje zahtjev za zabranu stranke Ustavnom sudu)
→ **imunitet nepovredivosti** – protiv pojedinca dok obavlja svoju dužnost u tijelu državne vlasti ne može se pokrenuti kazneni postupak niti ga se može goniti; iznimka: ako se pojedinac uhvati kako čini kazneno djelo za koje je propisana kazna u trajanju dužem od 5 godina – **štiti tijelo – nije doživotan**

- polupredsjednički sustav i konsenzus

→ **DeGaullov ustav** i **V. Republika (1958)**
OBILJEŽJA (5):
1) Predsjednik se bira neposredno (izbori)
2) Predsjednik bira i opoziva Vladu
3) Vlada proizlazi iz parlamentarne većine – odgovorna i parlamentu (**dvostruka odgovornost Vlade**)
4) Na prijedlog Vlade ili VLASISTU INICIJATIVU, Predsjednik može raspustiti parlament
5) Državni poglavar politički je **neodgovoran**
→ SUPOTPIS: **iznimka**
→ IZBOR: **izborima**
RAZLOZI: brže i efikasnije djelovanje, nema kompromisa, predsjednik je čuvar Ustava i radi sve u cilju poštivanja istog...

- prohibitivna klauzula i zašto je propisana

→ prohibitivna klauzula ili **izborni prag** jest ona količina glasova koju lista treba osvojiti kako bi sudjelovala u raspodjeli mjesta u parlamentu
→ to je 5% važećih glasova u izbornoj jedinici
→ ona **nije garancija** da će lista koja ju pređe osvojiti IŠTA u predstavničkom tijelu
→ SVRHA: eliminirati **male, često radikalne**, neozbiljne stranke

- parlamentarni sustav

→ Velika Britanija, Hrvatska (od 2000.)...

OBILJEŽJA (4):

- 1) izbor vlade u parlamentu (mandatar određuje Predsjednik države)
- 2) politička odgovornost Vlade prema parlamentu (individualna i solidarna)
- 3) pravo Predsjednika, na prijedlog Vlade, raspustiti parlament i raspisati nove izbore
- 4) politički neodgovoran predsjednik vezan institucijom **supotpisa**
→ SUPOTPIS: **obavezan**
→ IZBOR: **predsjednik se bira u parlamentu**

NE POSTOJI NIJEDAN SUSTAV ČIST (ni parlamentarni ni polupredsjednički)

→ inačice parlamentarnog sustava (2):

- 1) Racionalizirani parlamentarizam (ne može se smijeniti premijer bez određivanja novog premijera)
- 2) Polupredsjednički sustav po uzoru na DeGaullov ustav

- organski zakoni (zašto imaju veću pravnu snagu od običnih zakona), što znači naziv organski i zašto se tako nazivaju te iz kojih država su preuzeti

→ svi zakonski akti koji se donose kvalificiranom većinom i po posebnom postupku (većina koja je propisana, a ne klasičnih 50%+1 ako je kvorum prisutan)

→ USTAV > ORGANSKI ZAKONI > OSTALI ZAKONI

→ *loi organique* – „zakoni o uspostavljanju državnih organa“ – Francuska

→ veća pravna snaga potječe iz kvalificirane većine

→ 2 vrste:

- 1) oni koji se donose 2/3 većinom (*ustavni zakon o nacionalnim manjinama*)
- 2) oni koji se donose 1/2 većinom +1 **SVIH** zastupnika (a) zakoni koji razrađuju ustavom utvrđena prava i slobode; b) koji uređuju izborni sustav; c) koji uređuju ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i d) koji uređuju ustrojstvo, djelokrug i način rada lokalne zajednice)

- formalna i materijalna neustavnost i primjeri

→ **FORMALNA**: zakon/neki drugi akt nije donesen na način propisan za donošenje tog akta

→ **MATERIJALNA**: zakon/neki drugi akt sadržajno nije u skladu sa nekim drugim aktom, zakonom ili Ustavom

- razlika između federacije i konfederacije + primjeri

→ **RAZLIKE(3)**:

- 1) **Pravni temelj zajednice:**

→ **federacija**: **USTAV FEDERACIJE**

→ **konfederacija**: **međunarodni ugovor**

- 2) **Odnos prema građanima**

→ **federacija**: sastavni dijelovi federacije: **države članice + građani**; tijela federacije na države članice i građane mogu neposredno izvršavati zakone i druge odluke

→ **konfederacija**: nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana; *konfederacija nema izvršna tijela*

→ odluke konfederalnih tijela **NE OBVEZUJU** sve DOK ne budu unesene u zakonodavstvo država članica

3) Status u međunarodnom pravu

→ **federacija**: subjekt međunarodnog prava; istupaju kao cjelina

→ **konfederacija**: nije subjekt međunarodnog prava; države članice samostalno istupaju

PRIMJERI: FEDERACIJA: **SAD**; KONFEDERACIJA: **EU**

- biračko pravo

→ **stječe se sa napunjenih 18 godina**

→ opće i jednako (može se glasovati na svim izborima, jedan čovjek = jedan glas)

→ svi državljani RH

→ OSTVARIVANJE: na **neposrednim izborima tajnim glasovanjem**

- vrste uredbi

1) **UREDBE IZ NUŽDE**; ratno stanje: donosi ih predsjednik na temelju ovlasti koje mu je dao sabor; ukoliko sabor NIJE U ZASJEDANJU – predsjednik odlučuje o SVIM pitanjima ratnog stanja uredbama iz nužde; u slučaju ugroženosti opstojnosti, jedinstvenosti i cjelovitosti: ako se sabor NE MOŽE SASTAT – predsjednik odlučuje uredbama iz nužde; kad prođe to stanje – predsjednik mora podnijeti saboru te uredbe

2) **UREDBE SA SNAGOM ZAKONA**

→ čl 88.

→ Vlada može, na temelju ovlasti koje je dobila od sabora (najduže na godinu dana) donositi uredbe iz djelokruga hrvatskog sabora, ALI NE SMIJE DIRATI U:

→ Ustavom zajamčena prava i slobode

→ Nacionalna prava

→ Izborni sustav

→ Nadležnost, ustrojstvo i djelokrug državnih tijela i lokalne samouprave

- ustavna tužba

→ ni redovni ni izvanredni pravni lijek

→ koristi se kada su iscrpljeni svi pravni lijekovi za pojedini slučaj (iznimka: **suđenje izvan okvira „razumna vremena“**)

- izbori

→ (8)

→ pravno uređen postupak izbora najviših državnih tijela, narodnih zastupnika i drugih dužnosnika

→ aktivno i pasivno pravo glasa

→ većinski(*relativna i apsolutna*) i razmjerni sustav

→ preferencijalno glasovanje

→ izborne jedinice – teritorijalne jedinice u kojima se provode izbori; *packing and cracking (gerrymandering)*

→ popisi birača

→ političke stranke i periodična smjena

→ dob birača (18+)

→ periodična smjena stranaka na vlasti

- zakonodavna delegacija

→ Hrvatski sabor može opunomoćiti Vladu na najviše period od jedne godine, da uredbama iz nužde donosi odluke iz njegova djelokruga

→ ne može uređivati pitanja:

- 1) ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda
- 2) nacionalna prava
- 3) izborni sustav
- 4) Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost državnih tijela i lokalne samouprave

- preferencijalno glasovanje

→ na izborima, ako nam se posebno sviđa netko na listi, a recimo na broju 10 je i nema nekakvu realnu šansu ići u parlament; možemo glasovati posebno za njega, čime automatski ide glas za tu listu

→ da bi se uvažilo preferencijalno glasovanje, za kandidata mora glasovati **najmanje 10% od ukupnog broja valjanih glasova**

→ tada 10. na listi ide prvi u Sabor; ukoliko se nađu 2 kandidata sa istim brojem preferencijalnih glasova, odlučuje **poredak na listi**

- obilježja parlamentarnog sustava, polupredsjedničkog

RAZLIKE (5): a) izbor vlade; b) odgovornost vlade; c) izbor predsjednika; d) raspuštanje parlamenta; e) supotpis

	PARLAMENTARNI SUSTAV	PREDSJEDNIČKI SUSTAV
Izbor Vlade	Izbor Vlade u parlamentu (predsjednik RH imenuje mandatar koji ju predlaže)	Predsjednik bira i opoziva Vladu
Odgovornost vlade	Vlada politički odgovorna Parlamentu	Vlada politički odgovorna i parlamentu i predsjedniku (jer proizlazi iz parlamentarne većine)
Izbor predsjednika	Predsjednik se bira u parlamentu	Predsjednika bira narod putem izbora
Raspuštanje parlamenta	Parlament može raspustiti Predsjednik RH, na prijedlog Vlade	Predsjednik može raspustiti parlament na prijedlog Vlade Ili SAMOINICIJATIVNO
SUPOTPIS	OBAVEZAN	IZNIMKA

- proporcionalni sustav

→ izborni sustav gdje se zastupnička mjesta raspoređuju proporcionalno – koliko posto stranka osvojila, toliko osvaja mjesta

→ **velike izborne jedinice (3+ zastupnika)**

→ **Sustav izbornog količnika** – broj glasača//broj poslanika

→ PROBLEMI: što sa ostacima?

→ **D' Hondtov** sustav: dijeljenje sa mjestima; 14 najvećih brojeva

→ PROBLEMI PROPORCIONALNOG SUSTAVA:

→ nestabilnost vlada

→ u parlamentu puno malih stranaka

- prednosti većinskog izbornog sustava

→ **stabilnost Vlada**

→ umjerenije ponašanje prije izbora

→ stvaranje koalicija

- ustavni običaji i primjer

→ može se razviti **dugogodišnjim istovrsnim ponavljanjem**, posebno u odnosima najviših državnih tijela ili u odnosima s tijelima međunarodnih organizacija

→ može nastati **činjenjem ili nečinjenjem** – što stvara svijest o nuždi

→ **Ustavni običaj <<< pisana odredbe** (običajem se ne mogu mijenjati pisane odredbe, samo **mogu nadopunjavati PRAVNE PRAZNINE**)

→ Svaki ustavni običaj/ponašanje suprotno pisanim ustavnim propisima je **protuustavni ustavno politički običaj**

PRIMJER 1: donošenje zakona po hitnom postupku

→ Ustav ga ne spominje, a postao je parlamentarni običaj

- konstitucionalizam

→ ideja pokoravanju Ustavu/zakonima, a ne drugim ljudima („*sub lege non sub homine*“)

→ **Ustavna vladavina** – vladavina gdje je svatko (obični ljudi i vlast) ograničen Ustavom i pravom

KONSTITUCIONALIZAM OBUHVAĆA (3):

1) skup političkih ideja i teorija

2) skup institucija

3) zbiljski demokratski politički sustav

- teorija diobe vlasti/ načelo diobe vlasti

→ 18 stoljeće se počinje razvijati ideja o teoriji diobe vlasti radi ostvarivanja ustavne vladavine

→ *vjera u moralnost i poštenje vladara nije dovoljna*; mora se nekim drugim putem osigurati ustavnost

→ **„SAMO VLAST MOŽE ZAUSTAVITI VLAST“** – trodioba vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku može jedino približiti nas ustavnosti; svaka grana će truditi se održati svoj položaj te neće dati drugima zadirati u njene nadležnosti/djelokrug

→ ma da je zadiranje potrebno, jer ništa se ne bi postiglo da je svaka grana u potpunosti odvojena; **bitno je međusobno nadziranje grana vlasti**

- izborni sustav u RH

→ U RH se primjenjuje:

a) **Za izbor Predsjednika – većinski izborni sustav**; **apsolutna većina** (50%+1), a ako se u prvom krugu ne izabere Predsjednik; u **drugi krug** idu top 2 iz prvog kruga; u drugom krugu se opet bira (tehnički) **apsolutnom većinom**

- b) **Za izbor zastupnika Sabora – razmjerni izborni sustav;** 14 zastupnika po izornoj jedinici (10 izbornih jedinica, 11. i 12. posebne (manjine i dijaspora));
prohibitivna klauzula – prolaze one liste koje su osvojile više od 5% važećih glasova u izornoj jedinici (iako to nije garancija da će biti u Saboru)

- **razmjerno predstavništvo**

- Umjesto većinskih sustava, počinje se primjenjivati razmjerni sustav
- to je odgovor na pitanje raspodjele mjesta u parlamentu
- velike jedinice (3+ zastupnika)
- **Izborni količnik**
- **D'Hondtova metoda**
- nestabilnost Vlada i ulazak manjih stranaka u parlament

- **složene državne zajednice/ složene države**

FEDERACIJA: složena država; temelj: ustav federacije; odnos tijela i građana: blizak; položaj u međunarodnom pravu: nastupa kao cjelina

KONFEDERACIJA: složene državne zajednice (EU): temelj: međunarodni ugovor; odnos tijela i građana: nepostojec – dalek; položaj u međunarodnom pravu: svaka članca nastupa kao zasebna

- **načelo ustavnosti**

ZAHTJEVI(4):

- 1) zakone donose za to **nadležna tijela koja imaju zakonodavnu ovlast**
- 2) zakoni se donose u za to predviđenom **postupku**
- 3) zakoni i drugi propisi moraju biti **sadržajno u skladu s Ustavom**
- 4) mora se uspostaviti djelotvoran **nadzor** nad poštivanjem ovih zahtjeva

*Samo akt koje je donijelo zakonodavno tijelo u zakonodavnom propisanom postupku i koji je sadržajno u skladu s Ustavom **zadovoljava zahtjev Ustavnosti u formalnom i materijalnom smislu***

NADZAKONSKA SNAGA USTAVA (2):

- a) položaj donositelja Ustava – narod
- b) postupak donošenja Ustava – ustavotvorni a ne zakonodavni postupak

- **izvori ustavnog. prava (7 ili 8)**

- *Ustav?*
- Ustavni zakoni
- Organski zakoni
- „Obični zakoni“
- Poslovnici najviših državnih tijela
- Podzakonski propisi
- Ustavni običaji
- Vanjski izvori ustavnog prava

- **metode**

- **gramatička** – slovo je bitno, što piše uzima se u obzir, što ne piše = pravna praznina

- **sistemska** – gleda se cjelina pravnog propisa
- **povijesna** – gledaju se povijesne okolnosti; tehničko tumačenje – bitna je sjednica/okolnost donošenja propisa
- **komparativna** – usporedba s drugim Ustavima/zakonima/propisima
- **teleološka** – gleda se svrha i namjera

- revizija ustava

→ **revizijski sustav**: poseban sustav promjene ustava – iz tog postupka proizlazi nadzakonska pravna snaga Ustava

→ **ustavna revizija** – velika/bitna promjena Ustava; **ustavna promjena** – manja promjena/amandman

SUSTAVI(4):

1) **revizijski sustav neposrednog odlučivanja**:

- a. apsolutno obvezatni ustavotvorni referendum – Švicarska (referendum za svaku promjenu Ustava)
- b. relativno obvezatni ustavotvorni referendum – Hrvatska – ono za stupanje u zajednice (eu 2013)(kad samo pojedine odredbe Ustava moraju ići na referendum da bi se promijenile)
- c. fakultativni ustavotvorni referendum – alternativa odluci predstavničkog tijela

2) **revizijski sustav odlučivanja predstavničkih tijela („posredni“)**

→ proces mijenjanja otežan; bilo zbog postupka, bilo zbog većine; ili pak kombinacije

3) **revizijski sustav složenih država**

→ za stupanje određene ustavne promjene na snagu, potrebna suglasnost određenog broja članica (SAD $\frac{3}{4}$ država)

4) **revizijski sustav državnih zajednica**

→ s obzirom da je temelj **međunarodni ugovor**; SVE ČLANICE MORAJU SE SLOŽITI

- ustavni sud i tužba
- orleanski parlamentarizam

- glasovanje u inozemstvu

→ od 2010. **3 zastupnika** za dijasporu (do 2010. bilo putem ne-fiksne kvote; prije toga bilo putem fiksne kvote (12 zastupnika) do 1995.)

→ glasovanje u diplomatskim i konzultantskim uredima

- ograničena monarhija

- narodni ustav

→ donošeni u SAD-u u drugoj polovici 18. st

→ budući da je narod nositelj i izvor najviše vlasti u državi (suvereniteta), narodni ustav ima veću snagu od zakona koje donosi narodno predstavništvo

- suvremeni parlamentarizam
- nacelo Jedinstva

- metode Us

- **gramatička** – čitaj kako piše; što ne piše, nije uređeno
- **sistemska** – tumačenje na temelju traženja smisla cjeline pravnog propisa; pravne praznine se logikom mogu popuniti
- **povijesna** – traženje smisla propisa u nacionalnoj povijesti; tehnički smisao: uzimanje u obzir sjednice/okolnosti na kojoj je donesen propis
- **komparativna** – usporedba rješenja u Ustavu RH sa ustavima drugih zemalja
- **teleološka** – tumačenje na temelju svrhe i intencije

- uspostava Suverenosti Rh**

- da nije **Ustava SFRJ iz 1974**, ne bi bilo ni onog iz URH 1990.
- **USTAV SFRJ**:
 - priznao 6 republika (Hrvatska, BiH, Srbija, Makedonija, Slovenija, Crna Gora) + 2 autonomne pokrajine (Kosovo i Vojvodina)
 - one dobile pravo na **samoodređenje i odcjepljenje**
- **NEUSPJEH SAMOUPRAVNOG EKSPERIMENTA** – Hrvatska i Slovenija žele prijeći na tržišno gospodarstvo, svjesni da će ih Srbija i CG ometat
 - Nemiri tijekom 1989. – osnivanje HSLS-a i HDZ-a
 - **Donošenje odluka o višestranačkim izborima u 1990.** – treba izraditi izborni zakon
- **IZBORNI ZAKON 15.2.1990.** – brz i efikasan, jednokratni; izbori protekli mirno i vlast preuzeta mirno – **HDZ** pobijedio
- **DONOŠENJE USTAVA 22.12.1990.**
 - Stupanjem na snagu odmah promjene već u 7 mjesecu: HS:
 - 1) SRH → RH;
 - 2) Ukinuta petokraka
 - 3) Predsjednik predsjedništva → **Predsjednik RH**
- 25.7.1990. – Politička i metodologijska polazišta te političko pravna načela za izradu Ustava Republike Hrvatske**
- **DONOŠENJE USTAVA NA 2 KOLOSJEKA**
 - Hrvatski sabor == **Saborska komisija za ustavna pitanja (SKUP)** – stručna radna skupina 1 – 15.8. – **krčki nacrt**
 - Predsjednik RH == **Ustavotvorna komisija (UK)** == **Uredničko vijeće i stručna radna skupina 2**
- == **USTAV 22.12.1990.**

- uspostava Suverenosti Rh (8)

- **SRBIJA RUŠI SAVEZNI USTAV**
 - ruši savezni ustav, donosi novi te ukida autonomiju Kosova i Vojvodine, ali oni ostaju u vrhovnim predstavništvima
 - nije bilo više okvira u kojem bi se mogla dogovoriti rješenja krize
- **HRVATSKA NUDI MIRAN RASPLET**
- **PRIJEDLOG KONFEDERACIJE**
 - nakon uspostave demokratske vlasti na izborima, Hrvatska i Slovenija ostalima nudi konverziju Federacije u Konfederaciju

- Srbija i CG inzistirale na FEDERACIJI
- **REFERENDUM O SAMOSTALNOSTI**
 - 25.4.1991. Franjo Tuđman na temelju ovlasti pozvao građane da se izjasne na referendumu o neovisnosti i suverenosti
 - **19.5.1991.** – referendum; 85% izlaznost, 94% ZA
- **OBJAVA O NEZAVISNOSTI 25.6.1991.**
 - Hrvatski sabor **25.6.1991. donio 2 BITNE ODLUKE:**
 - 1) Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske**
 - 2) Ustavna odluka Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti** – *stupa na snagu kad je proglasi Sabor RH*
- **MORATORIJ, AGRESIJA I DOMOVINSKI RAT**
 - Brijunska konferencija 8.7.1991. – odgoda svih postupaka i akata u roku 3 mjeseca
 - Srpska agresija sve jača i jača
- **ODLUKA SABORA 8.10.1991.**
 - Protekom 3 mjeseca, Hrvatski sabor proglašava Ustavnu odluku Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti **8.10.1991.**
 - Temeljem: 1) odluke na referendumu, 2) Objave neovisnosti, 3) istekom moratorija od 3 mjeseca
- **MEĐUNARODNO PRIZNANJE**
 - **15.1.1992.**
 - **Island prvi 19.12.1991.**

- temeljna Obilježja Ustava I Struktura Ustava RH

USTAV RH:

- a) kruti ustav
- b) kodificirani ustav

STRUKTURA URH:

- 1) Izvorišne osnove
- 2) Temeljne odredbe (1.-13.)
- 3) Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (zajedničke odredbe; osobna i politička; socijalna, gospodarska i kulturna;)(14.-70.)
- 4) Ustrojstvo državne vlasti (71.-125.) (HS, Predsjednik, Vlada, Sudbena vlast, Odvjetništvo)
- 5) Ustavni sud (126. – 132.)
- 6) Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava (133. -138.)
- 7) Međunarodni ugovori (139.-142.)
- 8) Europska unija (143.-146.)
- 9) Promjena ustava (147.-150.)
- 10) Završne odredbe (151 i 152)

- tijela Eu
- pravna Priroda Eu

- osnove Teorije Lokalne Samouprave
 - **poslovi lokalne samouprave**
 - uređivanje trga
 - briga za zelene površine
 - obvezno školsko obrazovanje (osnovna škola)
 - socijalna skrb
 - osnovno zdravlje
 - komunalni poslovi
 - neovisnost Pravosuđa
 - **Državno Sudbeno Vijeće**
 - tijelo koje osigurava **neovisnost i samostalnost** sudova
 - imenuje, premješta, razrješuje suce njihove dužnosti
 - parlamentarna Vlada
 - povijest Razvoja Parlamentarizma
 - suvremeni.parlamenti.poremećaji,ravnateljstvo Koristi Izvršne Vlasti
 - pred.sustav U SAD-u
 - ovlasti I Odgovornost pred.republike I Njegov Odnos Prema Hrvatskoj I Vladi
 - poremećaji Djelokruga
 - parlamentarni,predsjednički I Polupred.sustav
 - Revizija Ustava
 - **bitnija promjena Ustava** (ne kao amandman – manja promjena)
 -
 - **Prohibitivna Klauzula**
 - izborni prag (5% važećih glasova u Izornoj jedinici) koji lista mora ostvariti kako bi uopće dobila mogućnost sudjelovati u raspodjeli mjesta u Saboru (ako to ostvari po D' Hondtu)
 - ustavna Tuzba (i Razlika Između Nje I Zahtjeva Za Utvrđivanje Zakonitosti/ustavnosti)
 - **uredbe Sa Zakonskom Snagom I Uredbe Iz Nužde**
 - **Uredbe sa zakonskom snagom** – Čl. 88.
 - Hrvatski sabor može ovlastiti Vladu na najduže godinu dana da svojim uredbama uređuje pitanja djelokruga sabora – **uredbe sa zakonskom snagom**
 - ne smije mijenjati pitanja koja se tiču(4):
 - 1) ustavom utvrđenih prava i sloboda
 - 2) Izbornog sustava
 - 3) Ustrojstva, djelokruga i nadležnosti državnih tijela i lokalne samouprave
 - 4) Nacionalna prava
 - **Uredbe iz nužde** – Čl. 101.
- RATNO STANJE: predsjednik na temelju ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora može donositi uredbe sa zakonskom snagom

- 1) **AKO SABOR NE ZASJEDA:** Predsjednik smije donositi sve uredbe koje zahtjeva ratno stanje

U SLUČAJU UGOŽENOSTI NEOVISNOSTI, OPSTOJNOSTI I CJELOVITOSTI RH:

- 1) **AKO SE SABOR NE MOŽE SASTATI:** Predsjednik (na prijedlog i supotpis Premijera) može donositi uredbe sa zakonskom snagom
 - dužan je prvom prilikom to podnijeti Saboru
 - ako ne podnese; Sabor te uredbe proglašava nevaljanim

- Temeljne ovlasti HS

- odluka o donošenju i promjeni Ustava
- donošenje zakona
- donošenje proračuna
- odlučivanje o promjeni granica
- raspisuje referendum
- provodi izbore
- bira Vladu...

- Glasovanje u inozemstvu

- Od 2010. glasači van RH imaju **3 zastupnička mjesta** (od 2010., prije toga bila ne-fiksna kvota (od 95.), prije toga 12 zastupnika)
- glasovanje obavlja u diplomatskim i konzultantskim uredima

- Ustavni sud/izbor sudaca/ovlasti

- Izbor zastupnika u HS

- **Sustav proporcionalnog predstavnštva**
- na 3 načina se ulazi u sabor(3):
 - 1) Izborom u jednoj od 10 izbornih jedinica (140 zastupnika)
 - 2) Izborom liste nacionalne manjine (8 zastupnika; 3 srbi, 1 talijani, 1 mađari, 1 česi i slovaci, 1 ex-yu, 1 ostali)
 - 3) Izborom na listi dijaspora (3 zastupnika)

- 11.i 12.izborne jedinice

- **11. izborna jedinica** – dijaspora (3 zastupnika)
- **12. izborna jedinica** – nacionalne manjine (8 zastupnika)

- ustavnopravnim nacelima parlam.sustava ,izborni sustav(liste,jedinice)